

輔英科技大學

教師解聘、停聘、不續聘作業規範

擬 辦	
日 期	114. 4. 29

審 核	
日 期	114. 4. 29

核 定	
日 期	114. 4. 29

中華民國九十年三月二十一日制定
中華民國一一四年四月二十九日第十次修定

保存年限：永久
編 號：1500-3-11-5400

輔英科技大學

教師解聘、停聘、不續聘作業規範

一、目的

為維護學生權益及提昇教師素質。

二、依據

教師法、專科以上學校教師解聘、停聘、不續聘案作業流程、本校專任教師聘任待遇服務規則

三、說明

(一) 一般原則

1. 教師於接聘後應履行聘約，在聘期間因故辭職，須在一個月前提出辭職，經校長核定後，於學期終了時始可卸除職務。如未經學校同意中途離職者以違約背信依法追究。
2. 專任教師聘任後除有教師法第十四條至第十六條、第十八條、第十九條、第二十一條及第二十二條情形之一者外，不得解聘、停聘或不續聘。(§教師法第13條)
3. 一般案件：教師聘任後疑似有教師法第14條第1項第7款或第10款及第8至9款至第11款規定之情事如下：
 - (1) 教師評審委員會審議時應讓當事人有陳述意見機會(書面通知中應記載詢問目的、時間、地點、得否委託他人到場或提書面說明及不到場所生之效果等)並注意文書之送達(以足供存證查核之方式送達當事人)。
 - (2) 教師解聘、停聘或不續聘案如事證明確，而系、所、中心、學位學程教師評審委員會所作決議與法令規定顯然不合或顯有不當時，院教師評審委員會得逕依規定審議變更之，校教師評審委員會對院教師評審委員會有類此情形者亦同，並應納入學校教師評審委員會設置辦法中明確規範。
 - (3) 教師評審委員會出席人數及決議人數須符合學校自訂之教師評審委員會設置辦法之規定。
 - (4) 教師涉及教師法第14條第1項第7款或第10款情事者，應經學校教師評審委員會委員2/3以上出席及出席委員1/2以上之審議通過；教師涉及教師法第14條第1項第8至9款或第11款情事者，應經學校教師評審委員會委員2/3以上出席及出席委員2/3以上之審議通過，除本校自訂之規定更為嚴格，才能應依本校自訂之規定辦理。
 - (5) 教師涉有教師法第15條規定之情事，經教師評審委員會議決解聘或不續聘者，除情節重大者外，應併審酌案件情節，議決1-4年不得聘任為教師之年限。
 - (6) 學校自校教師評審委員會決議作成之日起10日內報教育部核准，同時以書面附理由通知當事人並教示提起申訴之方法、期間與受理單位等。
 - (7) 教師解聘、停聘、不續聘案於教育部核准前，其聘約期限屆滿者，學校應予暫時繼續聘任。

4. 涉性騷擾或性侵犯（性侵害）案件：學校知悉教師涉有教師法第14條第1項第4至6款規定之情事如下：

- (1) 因學校性別平等教育委員會尚未完成事實調查及認定，爰教師評審委員會審酌行為人之陳述意見時，僅限於「停聘」部分，不涉及事實調查及認定。
- (2) 教師停聘靜候調查期間，由學校性別平等教育委員會調查，或得組成調查小組進行調查。
- (3) 依據校園性侵害或性騷擾防治準則第29條第2項第2款規定，學校於性別平等教育委員會召開會議前，應通知涉性侵害事件之教師（加害人）提出書面陳述意見。
- (4) 若經性別平等教育委員會確認調查結果，性侵害行為不成立及性騷擾或性霸凌行為未達情節重大程度者，應另審認是否具教師法第14條以外之情事發生者，應依第1項流程辦理。
- (5) 學校自解聘決議作成之日起10日內報教育部核准同時以書面附理由通知當事人並教示提起申復（涉及性平事件）、申訴之方法、期間與受理單位等。

5. 行文至相關主管教育行政機關，內容如下：

備文至教育部人事處並檢附專科以上學校教師解聘、停聘、不續聘案作業流程檢覈表及報部相關資料【檢覈表、專科以上學校教師解聘、停聘或不續聘事實表、調查報告及相關佐證資料、性別平等教育委員會（或相關會議）決議紀錄與簽到表（簽到表內應註明委員之性別、職稱及類別）、各級教師評審委員會會議紀錄及簽到表（簽到表內應註明委員之性別、職稱及類別）、通知當事人陳述意見之書面文件及送達過程、當事人陳述意見內容、各級教師評審委員會設置辦法、教師聘約（歷次修正版本）、當事人聘書影本、學校自訂規章（如教師評鑑辦法、教師聘任服務辦法等，歷次修正版本）、學校附理由通知當事人之函文】各一式三份。

（二）注意事項

1. 教師聘任後疑似有教師法第14條第1項第7款或第10款及第8至9款至第16條、第18條、第19條、第21條及第22條規定情事發生時，學校得視個案情形組成調查小組主動進行調查、蒐集相關事證並召開各級教師評審委員會審議。
2. 學校知悉教師涉有教師法第14條第1項第4至6款規定之情事，學校應於知悉之日起一個月內，經教師評審委員會審議通過並予以停聘，當事人應靜待調查。
3. 教師解聘、停聘、不續聘案於教育部核准前，其聘約期限屆滿者，學校應予暫時繼續聘任，暫時繼續聘任之聘期應自前次聘約期滿之次日起至該教師解聘、停聘、不續聘案經主管教育行政機關核准並由學校以書面通知送達當事人之日止，至其薪津則按其所支標準繼續發給。
4. 學校於收受教育部核准函文後，應即以學校名義發文通知當事人（函文應載明解聘、停聘或不續聘之事由、法令依據及生效日期），以足供存證查核之方式送達當事人，並依行政程序法規定詳載「不服原措施之救濟方法」、「期間」、「受理機關」等救濟程序之教示文字（包括依性別平等教育法規定提起之申復及依教師法規定提起之申訴）。

5. 若為外籍教師應另備文至教育部國際文化教育處註銷其工作許可證並檢附主管教育機關所准予備查之原始文件。
6. 學校於解聘函文寄送時，代為轉交教育部致教師函時，應以雙掛號等足供存證查核之方式送達由當事人收件。

四、作業流程說明/作業流程圖

負責單位

作業流程

相關表單文件

圖 1：有罪判決確定

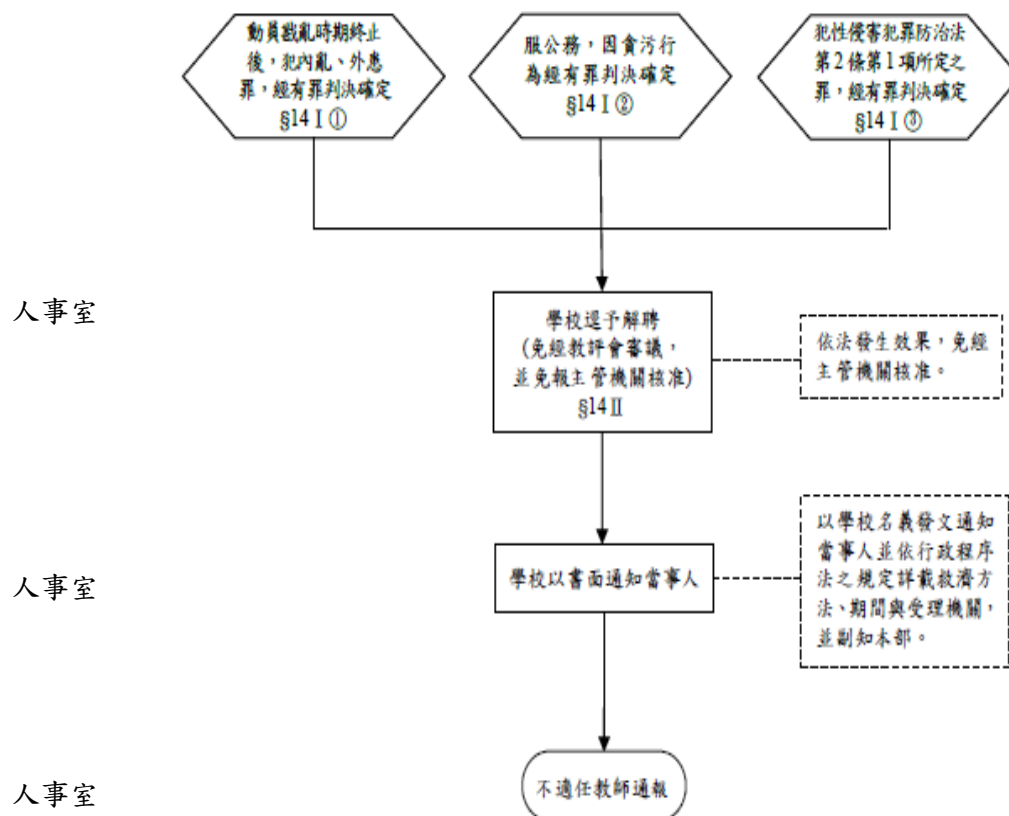


圖 2：涉性別事件

性平會

人事室

人事室

人事室

教育部

人事室

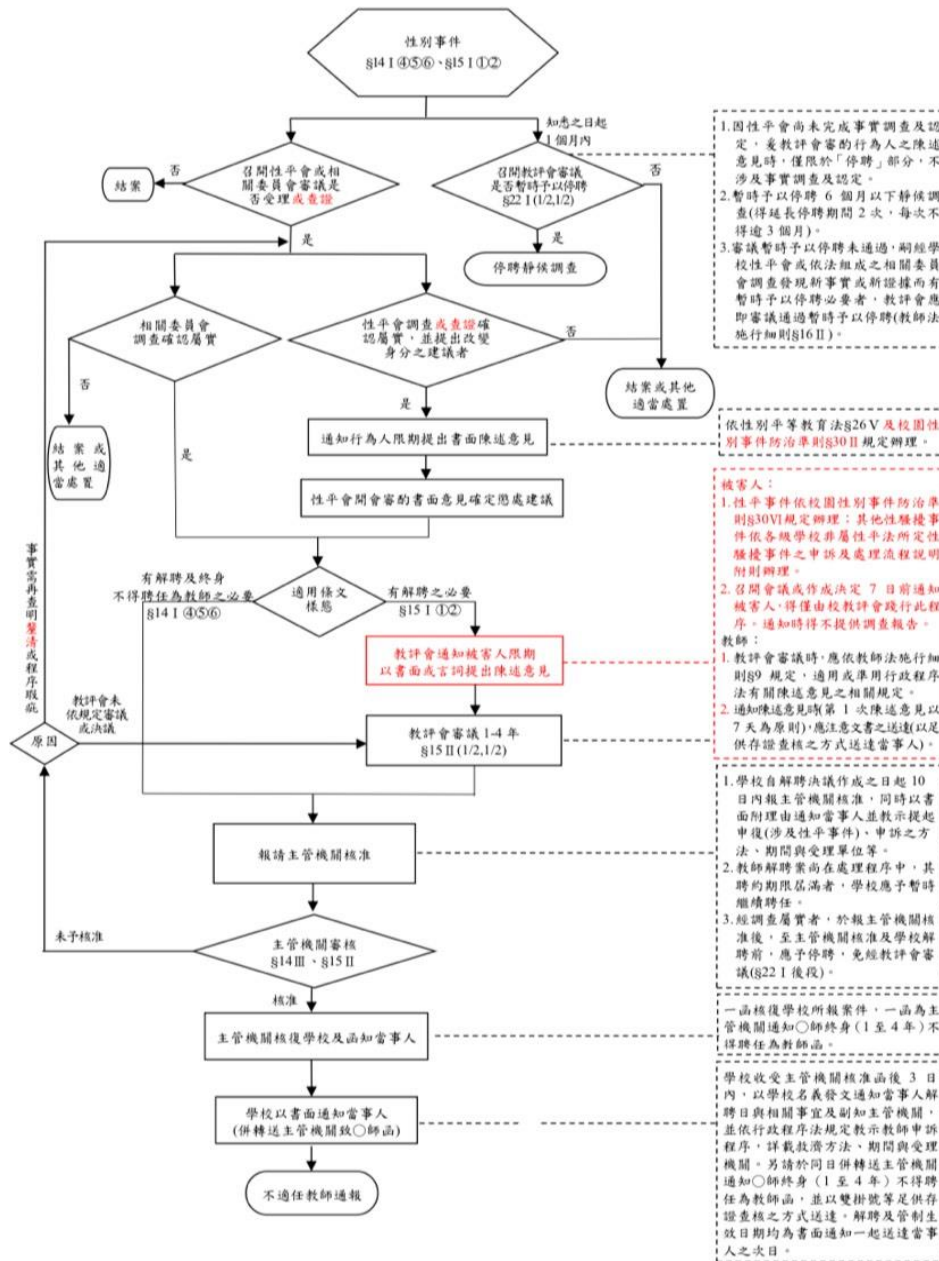


圖 3：涉兒少體罰霸凌偽變造湮滅毒品性侵證據

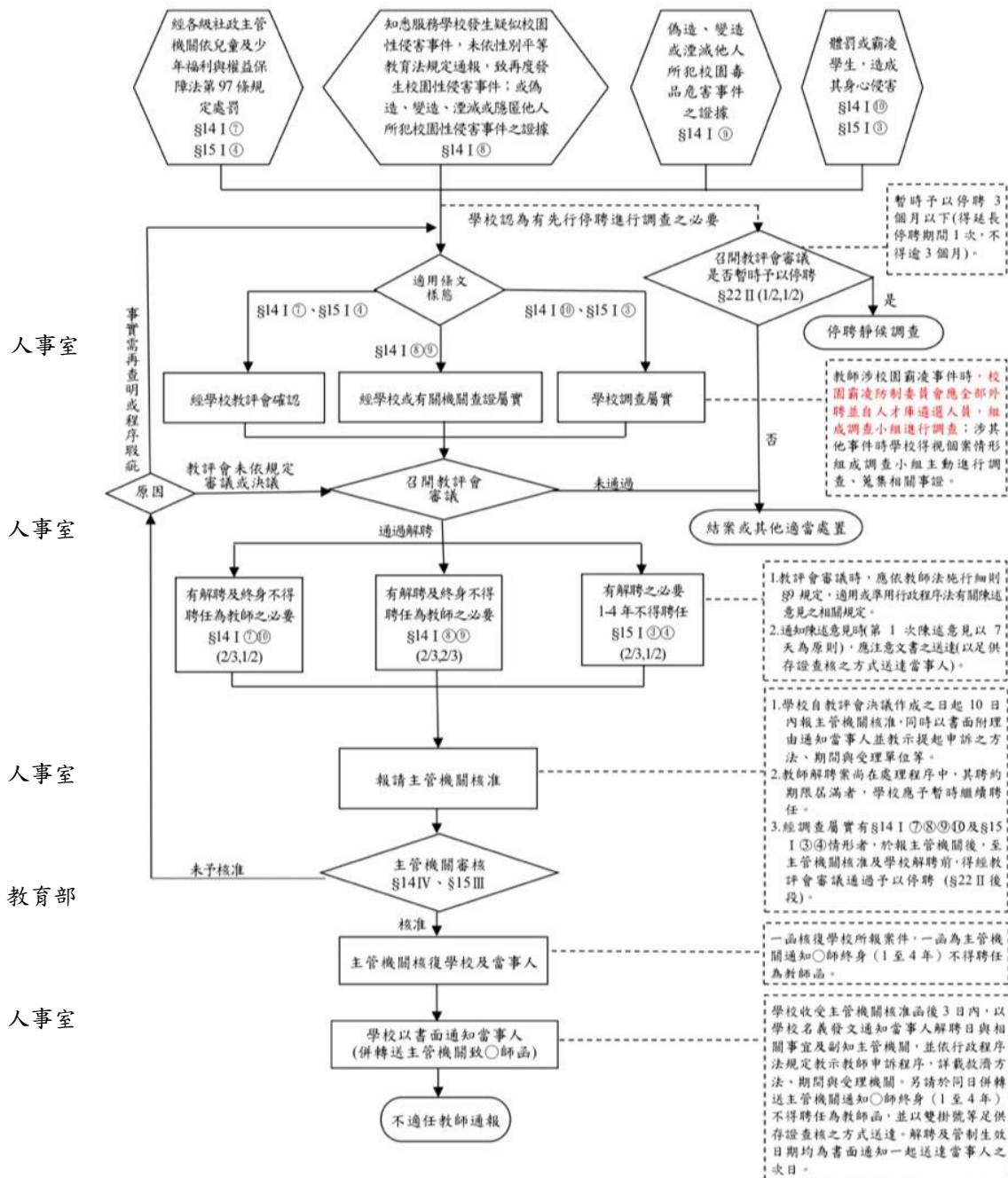


圖 4：行為違反相關法規

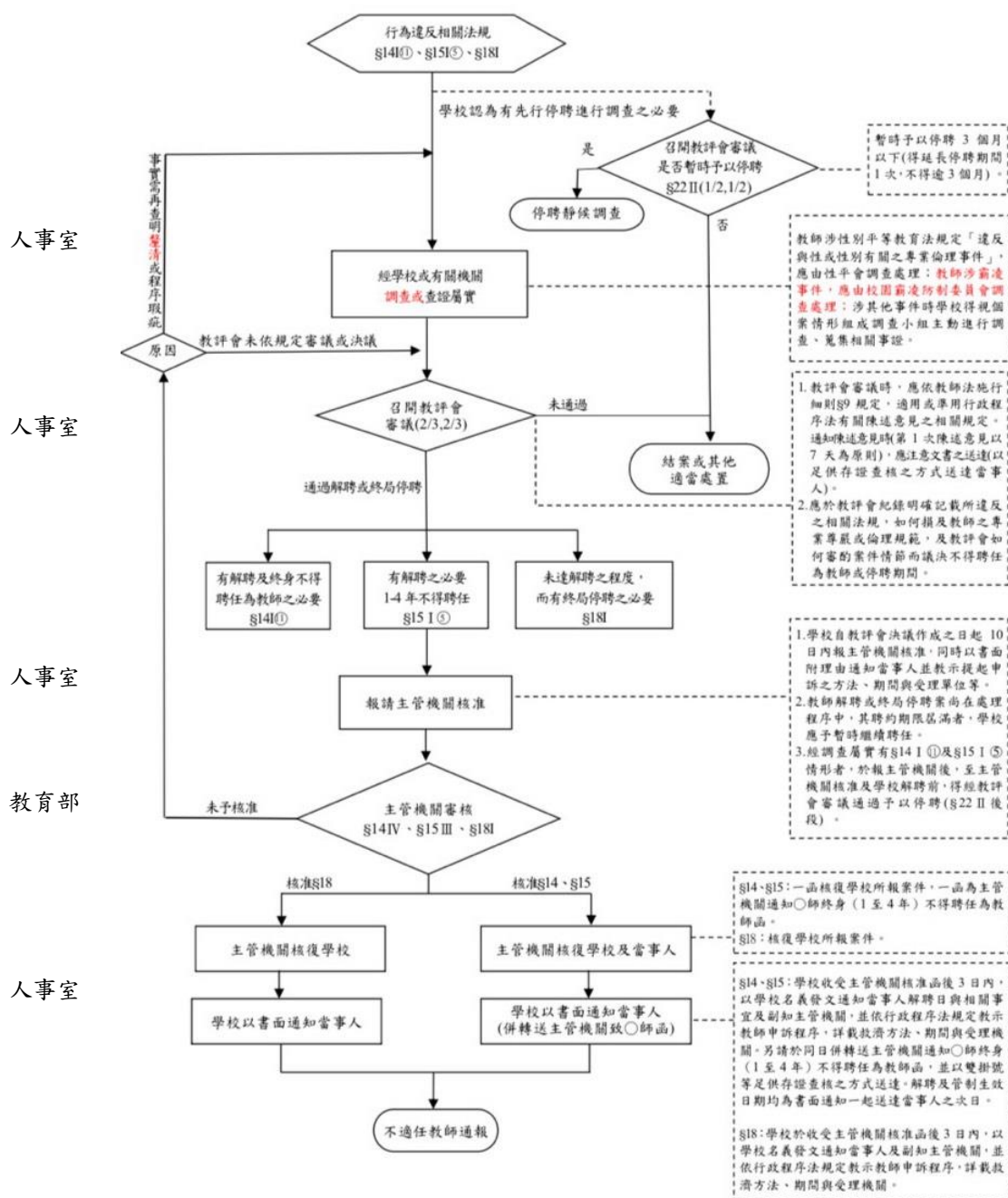
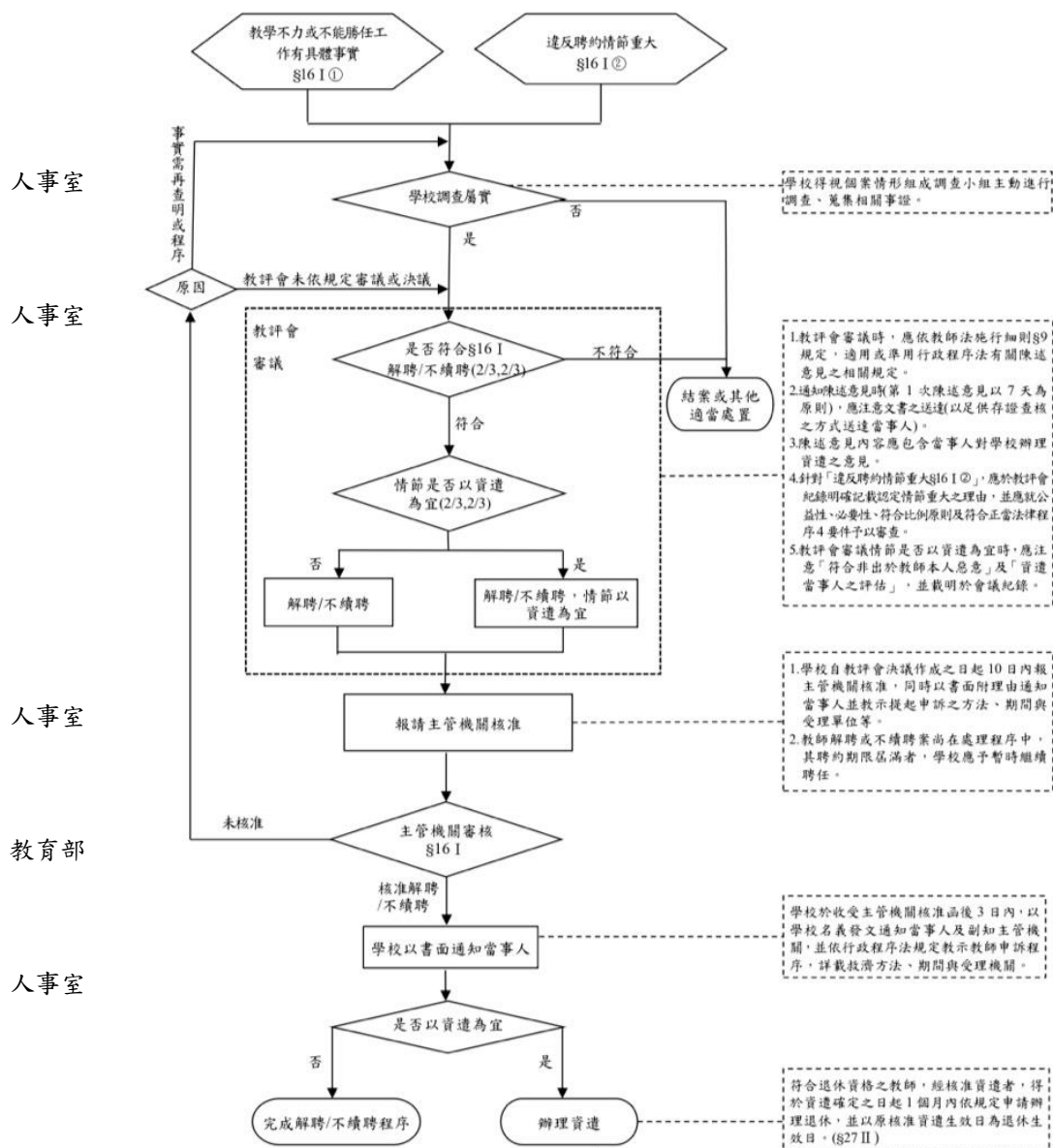


圖 5：教學不力、不能勝任工作及違反聘約情節重大



五、附件

- (一) 專科以上學校教師解聘、停聘、不續聘案作業流程檢覈表
- (二) 專科以上學校教師解聘、停聘或不續聘事實表

六、參考資料

- (一) 教師法施行細則
- (二) 專科以上學校教師解聘、停聘、不續聘案作業流程
- (三) 教師法
- (四) 本校專任教師聘任待遇服務規則

專科以上學校教師解聘、不續聘、停聘案作業流程檢覈表 (113年9月23日版)

學校		姓名					
		職稱					
案由	依教師法第○條第○項第○款(解聘、不續聘、停聘)案						
要件	檢覈項目	學校初核		教育部複核		頁碼	
		核符	不符	核符	不符		
調查	一般案件：	組成調查小組進行調查					
	必要時得組成調查小組	調查完成日期： 年 月 日					
	查明、蒐集相關事證。	提送相關會議討論決議日期： 年 月 日					
	給予當事人陳述意見機會？ ☐ 是 ☐ 否						
	當事人陳述意見方式： ☐ 本人親自到場列席陳述 ☐ 委託他人到場列席陳述 ☐ 書面意見 ☐ 未陳述						
	性別事件/校園霸凌事件：	學校知悉（受理）案件日期： 年 月 日					
	1. 學校性別平等教育委員會、相關性騷擾申訴處理委員會、校園霸凌防制委員會之組成、出席人數、決議人數	調查小組之組成					
	2. 調查事實（紀錄）	調查完成日期： 年 月 日					
	3. 討論、決議與紀錄（確認屬實）	組成					
	4. 依性別平等教育法第23條第1項、第26條第5項、校園性別事件防治準則第30條第2項、校園霸凌防制準則第39條第4款規定，給予雙方當事人（書面）陳述意見。	決議日期： 年 月 日					
	5. 學校通知當事人陳述意見時，書面通知中應記載詢問目的、時間、地	全體委員人數： 人					
性平會或相關性騷擾申訴處理委員會 校園霸凌防制委員會		實際出席委員人數： 人					
		依規定(申請)迴避人數： 人					
		迴避人員、依據及理由：					
		給予雙方當事人陳述意見之機會？ ☐ 是 ☐ 否					
校園霸凌防制委員會		當事人陳述意見方式： ☐ 本人親自到場列席陳述 ☐ 委託他人到場列席陳述 ☐ 書面意見 ☐ 未陳述					

	點及不到場所生之效果等，並注意文書之送達（以足供存證查核方式送達當事人）。		如為校園性平案件，調查處理建議涉及行為人身分改變且當事人有提書面意見時，性平會是否再次開會審酌其陳述意見： ☐ 是 ☐ 否					
教 評 會 審 議	系（所）級教評會	開會日期： 年 月 日						
	1. 系所級教評會之組成	全體委員人數：	人					
	2. 相關人員列席報告	實際出席委員人數：	人					
	3. 討論、決議與紀錄（出席人數、決議人數、迴避，依據教師法第14條、第15條、第16條、第18條相關條款等規定）	依規定（申請）迴避人數：	人					
		迴避人員、依據及理由：						
	4. 依教師法施行細則第9條規定，給予當事人陳述意見。	審議是否解聘、不續聘或停聘	議決時出席委員人數：	人				
			通過決議人數：	人				
	5. 學校通知當事人陳述意見時，書面通知中應記載詢問目的（合理揭示審議之事由）、時間、地點、得否委託他人到場或提書面說明及不到場所生之效果等，並注意文書之送達（以足供存證查核方式送達當事人）。	審議情節是否以資遣為宜 (§16)	議決時出席委員人數：	人				
			通過決議人數：	人				
	6. 當事人列席教評會陳述之意見及教評會或相關單位對陳述意見之回應，應於會議紀錄中詳實載明。	教評會紀錄明確記載 (§16)：						
		☐ 是否評估資遣當事人意願 ☐ 認定「其情節是否以資遣為宜 (§16I)」之理由及審議情形 ☐ 教學不力或不能勝任工作之具體事實。 (§16I①) ☐ 認定「情節重大 (§16I②)」之理由，並就公益性、必要性、符合比例原則、符合正當法律程序4要件予以審查						
		教評會紀錄明確記載 (§14I⑦至⑪、§15I③至⑤、§18I)： ☐ 違反之相關法規名稱：○○○§○ (如：刑法§342) ☐ 判決確定、處罰、查證屬實時間：○年○月○日 ☐ 學校就教師違反法規行為是否已損及教師之專業尊嚴或倫理規範查處確認 (§14I⑪、§15I⑤、§18I)						

		教評會紀錄明確記載如何審酌案件情節，而議決○年不得聘任為教師、○月或○年停聘之理由 (§15I、§18I)					
		給予當事人陳述意見機會： ☐ 預留其合理之準備期間（第一次陳述意見，以7日為原則） ☐ 書面通知應合理揭示審議教師不適任之事由					
		當事人陳述意見方式： ☐ 本人親自到場列席陳述 ☐ 委託他人到場列席陳述 ☐ 書面意見 ☐ 未陳述					
		教評會紀錄明確記載： ☐ 當事人陳述意見 ☐ 教評會或相關單位對陳述意見之回應					
	院級教評會	開會日期： 年 月 日					
	1. 院級教評會之組成	全體委員人數： 人					
	2. 相關人員列席報告	實際出席委員人數： 人					
	3. 討論、決議與紀錄（出席人數、決議人數、迴避，依據教師法第14條、第15條、第16條、第18條相關條款等規定）	依規定（申請）迴避人數： 人					
		迴避人員、依據及理由：					
	4. 依教師法施行細則第9條規定，給予當事人陳述意見。	審議是否解聘、不續聘或停聘	議決時出席委員人數： 人				
			通過決議人數： 人				
	5. 學校通知當事人陳述意見時，書面通知中應記載詢問目的（合理揭示審議之事由）、時間、地點、得否委託他人到	審議情節是否以資遣為宜 (§16)	議決時出席委員人數： 人				
			通過決議人數： 人				

場或提書面說明及不到場所生之效果等，並注意文書之送達（以足供存證查核方式送達當事人）。 6. 當事人列席教評會陳述之意見及教評會或相關單位對陳述意見之回應，應於會議紀錄中詳實載明。	教評會紀錄明確記載(§16)： ☐ 是否評估資遣當事人意願 ☐ 認定「其情節是否以資遣為宜(§16I)」之理由及審議情形 ☐ 教學不力或不能勝任工作之具體事實。(§16I①) ☐ 認定「情節重大(§16I②)」之理由，並就公益性、必要性、符合比例原則、符合正當法律程序4要件予以審查					
	教評會紀錄明確記載(§14I⑦至⑪、§15I③至⑤、§18I)： ☐ 違反之相關法規名稱：○○○§○(如：刑法§342) ☐ 判決確定、處罰、查證屬實時間：○年○月○日 ☐ 學校就教師違反法規行為是否已損及教師之專業尊嚴或倫理規範查處確認(§14I⑪、§15I⑤、§18I)					
	教評會紀錄明確記載如何審酌案件情節，而議決○年不得聘任為教師、○月或○年停聘之理由(§15I、§18I)					
	給予當事人陳述意見機會： ☐ 預留其合理之準備期間（第一次陳述意見，以7日為原則） ☐ 書面通知應合理揭示審議教師不適任之事由					
	當事人陳述意見方式： ☐ 本人親自到場列席陳述 ☐ 委託他人到場列席陳述 ☐ 書面意見 ☐ 未陳述					
	教評會紀錄明確記載： ☐ 當事人陳述意見 ☐ 教評會或相關單位對陳述意見之回應					
	校級教評會 1. 校級教評會之組成（委員性別比例） 2. 相關人員列席報告					
開會日期： 年 月 日						
全體委員人數： 人						
實際出席委員人數： 人						
依規定（申請）迴避人數： 人						

3. 討論、決議與紀錄（出席人數、決議人數、迴避，依據教師法第14條、第15條、第16條、第18條相關條款等規定） 4. 依教師法施行細則第9條規定，給予當事人陳述意見。 5. 學校通知當事人陳述意見時，書面通知中應記載詢問目的（合理揭示審議之事由）、時間、地點、得否委託他人到場或提書面說明及不到場所生之效果等，並注意文書之送達（以足供存證查核方式送達當事人）。 6. 當事人列席教評會陳述之意見及教評會或相關單位對陳述意見之回應，應於會議紀錄中詳實載明。	迴避人員、依據及理由：						
	審議是否解聘、不續聘或停聘	議決時出席委員人數：					
		通過決議人數： 人					
	審議情節是否以資遣為宜 (§16)	議決時出席委員人數：					
		通過決議人數： 人					
	教評會紀錄明確記載 (§16)：						
	☐ 是否評估資遣當事人意願 ☐ 認定「其情節是否以資遣為宜 (§16I)」之理由及審議情形 ☐ 教學不力或不能勝任工作之具體事實。 (§16I①) ☐ 認定「情節重大 (§16I②)」之理由，並就公益性、必要性、符合比例原則、符合正當法律程序4要件予以審查						
	教評會紀錄明確記載 (§14I⑦至⑪、§15I③至⑤、§18I)：						
	☐ 違反之相關法規名稱：○○○§○ (如：刑法§342) ☐ 判決確定、處罰、查證屬實時間：○年○月○日 ☐ 學校就教師違反法規行為是否已損及教師之專業尊嚴或倫理規範查處確認 (§14I⑪、§15I⑤、§18I)						
	教評會紀錄明確記載如何審酌案件情節，而議決○年不得聘任為教師、○月或○年停聘之理由 (§15I、§18I)						
給予當事人陳述意見機會： ☐ 預留其合理之準備期間（第一次陳述意見，以7日為原則） ☐ 書面通知應合理揭示審議教師不適任之事由							

		當事人陳述意見方式： ☐ 本人親自到場列席陳述 ☐ 委託他人到場列席陳述 ☐ 書面意見 ☐ 未陳述					
		教評會紀錄明確記載： ☐ 當事人陳述意見 ☐ 教評會或相關單位對陳述意見之回應					
性騷擾事件被害人陳述意見	依校園性別事件防治準則第30條第6項及各級學校非屬性別平等教育法所定性騷擾事件之申訴及處理流程說明附則規定，於議處決定前通知被害人、其法定代理人或實際照顧者限期以書面或言詞提出陳述意見	通知被害人、其法定代理人或實際照顧者陳述意見： ☐ 預留至少7日準備期 ☐ 書面通知應合理揭示議處審議事由 當事人陳述意見方式： ☐ 書面意見 ☐ 言詞意見 ☐ 未陳述					
審議原則	學校性平會、相關性騷擾申訴處理委員會、校園霸凌防制委員會及教評會所作決議是否符合右列原則（最高行政法院109年度判字第515號判決）	1. 未以錯誤或不完整之事實為判斷基礎。 2. 未違反不當聯結之禁止。 3. 法律概念與事實關係間之涵攝無明顯錯誤。 4. 未違背解釋法則或牴觸既存之上位規範。 5. 無違一般公認之價值判斷標準。 6. 未違反法定之正當程序。 7. 作成判斷之組織組成合法且具判斷之權限。 8. 未違反行政法原理原則(如平等原則、公益原則等)。					
停聘	學校依教師法第21條、第22條規定停聘教師	停聘方式： ☐ 當然暫時予以停聘(§21) ☐ 暫時予以停聘(§22I前段、§22II前段) ☐ 應予停聘(§22I後段) ☐ 得予停聘(§22II後段)					

		是否提教評會審議停聘？(§22I前段、§22II前段、後段) ☐ 是 ☐ 否					
		是否給予當事人陳述意見機會？(§22) ☐ 是 ☐ 否					
		○○(如：應予)停聘起迄期間： 自○年○月○日起至○年○月○日止					
		停聘結果是否以書面附理由通知當事人？ ☐ 是 ☐ 否					
		性平案件，是否有審議暫時予以停聘未通過，嗣經學校性平會或依法組成之相關委員會調查發現新事實或新證據而有暫時予以停聘必要者，教評會應即審議通過暫時予以停聘之情形 ☐ 是 ☐ 否					
復議	學校教評會業經決議，如嗣認原決議確有重加研討之必要，須經踐履復議程序，始得重啟決議。	是否踐履復議程序 ☐ 是，請簡述校內復議程序 _____ _____ ☐ 否					
報部與通知	1. 學校應自教評會、性平會或依法組成之相關委員會決議作成之日起10日內函報教育部核准（檢附右列相關資料紙本一式3份及檢覈表與提案表電子檔案） 2. 學校以書面附理由通知當事人（書面通知上敘明解聘、不續聘或終局停聘之事由及法令依	學校函報教育部時應檢附之資料：					
		1. 檢覈表					
		2. 提案表					
		3. 調查報告及相關佐證資料					
		4. 性平會、相關性騷擾申訴處理委員會、 校園霸凌防制委員會 （或相關會議）： ☐ 決議紀錄 ☐ 簽到表 ☐ 委員之性別、職稱及類別 ☐ 符合性別比例					

據，並教示提起申訴之方法、期間與受理單位，請以足供存證查核方式送達當事人)	5. 各級教評會： □會議紀錄 □當事人列席教評會陳述意見之內容 □教評會或相關單位對當事人陳述意見之回應 □簽到表 □委員之性別、職稱及類別 □校級符合性別比例					
	6. 徵詢當事人接受資遣意願之書面文件					
	7. 通知當事人陳述意見之書面文件及送達過程					
	8. 當事人書面陳述意見內容					
	9. 各級教評會設置規章					
	10. 教師聘約（歷次修正版本）					
	11. 當事人聘書影本(自○年○月○日起至○年○月○日止)					
	12. 案件尚在處理程序中，聘約期限屆滿者，暫時繼續聘任聘書影本（自○年○月○日起至解聘、不續聘或終局停聘決定生效之前一日止）					
	13. 學校自訂規章（如教師評鑑辦法、教師聘任服務辦法等，歷次修正版本）					
	14. 學校附理由通知當事人之函文					

備註：

1. 本表係協助各校處理教師解聘、不續聘、停聘案作業流程之檢覈，請逐項檢查填列，並作為教育部審核之參據。
- 二、如學校教評會審議過程另有特殊規定者，學校報教育部時應予敘明。
- 三、學校於收受教育部核准函文後，應即以學校名義發文通知當事人（函文應載明解聘、不續聘或停聘之事由、法令依據及生效日期），以足供存證查核之方式送達當事人，並依行政程序法規定教示教師申訴程序，詳載「不服原措施之救濟方法」、「期間」、「受理機關」等救濟程序之教示文字。

附件（二）

專科以上學校教師解聘、停聘或不續聘事實表							
學校		教師 姓名		職 稱		種類	
具體事實	壹、事實陳述： 貳、調查與認定： 參、各級教師評審委員會審議過程（含當事人陳述意見、投票表決情形、上級教師評審委員會變更下級教師評審委員會之依據與理由）： 肆、其他說明：						
適用法令及學校章則規定	（含法令、學校章則全稱及條項點次內容）						
佐證資料							